



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת:
נציגות הבית המשותף מרחוב מיכל לייב כץ 68 פ"ת
על ידי ישראל מרדכי אפטר ואנה דושזיצקי
באמצעות ב"כ: עו"ד מושקוביץ הדס

נגד

קסטוריאנו מזל

הנתבעת:

פסק דין

לפניי תביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף, נגד בעל דירה בגין אי תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

העובדות הדרושות בתמצית

1. לפני תביעה שהגישה נציגות הבית המשותף (להלן – "התובעת") ברחוב מיכל לייב כץ 68 בפתח תקווה, הידוע כגוש 6714 חלקה 452 (להלן – "הבית המשותף"), נגד הנתבעת – קסטוריאנו מזל, היא הבעלים של דירה המצויה בתת חלקה 14 בבית (להלן – "הנתבעת").
2. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן סעד כספי, המורה לנתבעת לשלם חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים 2020-2021, כמפורט בסעיף 8 לכתב התביעה (להלן – "תקופת התביעה"), וכך הסך הכולל בקשר עם תקופת התביעה הוא 4,140 ש"ח (להלן – "סכום התביעה"). יצוין כבר עתה, כי במועד הדיון, עדכנה התובעת שסכום חובה של הנתבעת עד לחודש דצמבר 2022, הוא 6,480 ₪ (להלן – "סכום התביעה המעודכן").
3. בתאריך 9.6.2022 הוגש כתב הגנה וכן הוגשה תביעה שכנגד מטעם הנתבעת (הליך מספר 6/351/2022 להלן – "התביעה שכנגד"), בה נטען בין השאר, לחייב את נציגות הבית המשותף לתקן נזקים בדירת המגורים עקב התרשלות בהחזקת הרכוש המשותף, בנוסף ליתן צו עשה המחייב את הנציגות לגילוי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מסמכי ההוצאות, ההכנסות, והקבלות לצורך בדיקת ניהול תקין. וכן, למנות מומחה מטעם המפקח לצורך מדידת הנזקים בדירה.

4. בתאריך 15.11.2022 הוגש כתב הגנה שכנגד מטעם התובעת. ובתאריך 17.11.2022 הוגשה תגובה לכתב הגנה זה מטעם הנתבעת.

5. בתאריך 23.11.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים שבו נשמעו טענותיהם באריכות. בסופו של הדיון, בעקבות אי הסכמת הצדדים להגיע להסכמות בכל הקשור לתביעה מושא ההליך, נקבע כי יינתן פסק דין בתביעה שבכותרת והמשך בירור התביעה שכנגד בנפרד.

תמצית טענות הצדדים

תמצית טענות התובעת

6. הנתבעת מסרבת לשלם את חובה בעלויות אחזקת וניהול הרכוש המשותף כמתחייב על פי חוק. נכון ליום הגשת התובענה הצטבר חובה הכספי של הנתבעת לסכום כולל של 4,140 ₪ במשך השנים 2020-2021. הנתבעת לא שילמה את הוצאות החזקת הרכוש המשותף גם לאחר הגשת התביעה, ומשכך סכום התביעה המעודכן הוא בסכום כולל של 6,480 ₪.

7. עוד יצוין כי טרם הגשת תובענה זו פנתה התובעת לנתבעת הן בעל פה והן בכתב כדי להסדיר את חלקה בהוצאות החזקת הבית המשותף לתקופה האמורה, אלא שחרף דרישות חוזרות ונשנות הנתבעת עמדה על סירובה.

8. לאור הימנעותה של הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות אחזקת הבית המשותף, אין באפשרותה לתחזק את הבית המשותף והרכוש המשותף בצורה הולמת ובעלי הדירות נאלצים לממן את חלקה של הנתבעת בעלויות הנדרשות לצורך תחזוקת הבית המשותף.

9. נוסף על כך, בפסיקה נקבע כי בעל דירה בבית משותף אינו רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות כמובן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן – "חוק המקרקעין"), בקיום חבות של הנציגות כלפיו.

על כן יש לחייבה לשלם לתובעת את סכום התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות משפט, לרבות שכר טרחת עורך דין, כאשר לסכומים אלו הוצגו קבלות ואסמכתאות במעמד הדיון (פרוטוקול דיון מיום 23.11.2022, עמוד 6 שורות 2-5).

10. כמו כן מתבקש כב' המפקח ליתן צו עשה המחייב את הנתבעת להמשיך ולשלם באופן שוטף מידי חודש בחודשו את התשלומים בגין מיסי הועד, וכן התשלומים הנדרשים לצורך החזקת הרכוש המשותף, המלווה בסנקציה כספית הנותרת לשיקול דעתו של המפקח בגין אי מילוי הצו.

תמצית טענות הנתבעת

11. הנתבעת מעולם לא קיבלה דרישה לתשלום ומעולם לא נחשפה למכתבי ההתראה.

12. כמו כן, לטענת הנתבעת, התובעת מחרימה אותה, פוגעת בשמה ומסיתה את כלל הדיירים נגדה.

13. הנתבעת פנתה למר ישראל אפטר, אשר מחזיק בכספי הדיירים ללא פיקוח וביקורת, לבדוק את החשבון ואת הספרים של וועד הבית אשר הוא מחזיק בהם מעל עשור שנים, אך סורבה.

14. התובעת אינה מטפלת בכלל הליקויים של הבניין. הנציגות חייבת לתת את הדין וחלה עליה חובה לתקן ולטפל בכל הליקויים בבניין.

15. התובעת פועלת באופן חד צדדי, מקיימת ישיבות ללא פרוטוקול וממנה "ועד חדש" כדי לרצות את הדיירים למראית עין.

16. וכן, נכון ליום 7.9.2020 התקיימה ישיבת ועד והוסכם לפצות את הנתבעת בסכום של 8,000 ₪, שליש מהסכום הכולל של זיפות הגג שנעשה על חשבונה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פיצוי זה הוא מקדמה עבור תשלום ועד לתקופה של 44 חודשים, כלומר עדיין קיימת זכות של 22 חודשים עד לשנת 2024.

17. התובעת מתנהלת במחשכים ובחוסר שקיפות, תוך הסתרת נתונים, מאזנים וכספי הדיירים ופועלת בניגוד לחובתה. כדי לא לחשוף את המחדלים, נציגות הבית המשותף בוחרת וועד חדש למראית עין בלבד.

18. התובעת חדלה מנתינת השירות לדיירים משנת 2018 באי הסכמת איטום הגג וכן פסקה להתייחס לתלונות הדיירים בשל רטיבות.

19. התובעת בוחרת להגיש תביעה לתשלום ועד בית אך מסתירה מהמפקח את הסכמתה לזיכוי הנתבעת בסך 8,000 ₪.

20. התובעת מסתירה את ההזנחה המתמשכת בבניין ובכך גורמת לירידת ערך המקרקעין של כלל הדיירים והנתבעת בפרט. התביעה מוגשת כהסוואה לרשלנות התובעת ופגיעה במקרקעין של הדיירים.

21. כיום עדיין מתבררת תלונה על הזנחה מתמשכת ובירור אצל האגודה לתרבות הדיור.

22. הנתבעת פעלה להוזלת עלויות של כלל הדיירים ואישרה מעבר של צינורות ביוב, חשמל וחיבורים לדודי שמש אשר עוברים דרך מרפסת ביתה וגורמים לנזק בלתי הפיך.

23. הנתבעת נפגעה כלכלית, חיה באיכות חיים ירודה, וכן נפגע כבודה.

24. לאור כל האמור, על התובעת החובה לתקן את הליקויים בבניין והמפקח על המקרקעין מתבקש לסלק על הסף את התביעה בהיותה נעדרת עילה, קנטרנית ופסולה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

על טענות הנתבעת בדבר קיזוז, חל השתק

25. באשר לטענות הנתבעת לקיזוז על סך 8,000 ₪ מהוצאות החזקת הרכוש המשותף - דין טענה זו להידחות מחמת מעשה בית דין. אפרט הטעמים העומדים בבסיס מסקנה זו:

הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 **בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר**, פסקה 14 (נבו 19.2.2009); ע"א 642/21 **פרידה ורקשטל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ**, בפסקה 9 והאסמכתאות שם (נבו 29.06.2022); נינה זלצמן **מעשה בית דין בהליך האזרחי** (תשנ"א-1991), 12-15 (להלן - "זלצמן").

26. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 **צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות**, פסקאות 23-25 לפסק הדין (נבו 5.1.2011)).

27. אשר לכלל בדבר השתק פלוגתא, הטיבה לבטא זאת המלומדת זלצמן בספרה, בקבעה לאמור: "**פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות. (שם, 29-30).

28. ומן הכלל אל הפרט.

בתאריך 29.3.2021 ניתן על ידי כבוד המפקחת אושרת ארפי מוראי פסק דין בתביעה מספר 6/87/2020 (להלן – "ההליך הקודם"), שהגישה מזל קסטוריאנו נגד נציגות הבית המשותף. בכתב התביעה עתרה מזל לקבלת שורה של סעדים, ובכללם סעד המורה לנציגות הבית המשותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציאה לתיקון ליקויי איטום בגג עליון הבית המשותף שהוא רכוש משותף.

29. ההליך הקודם הסתיים בהכרעה מפורשת, במסגרתה נקבע כי אין להתיר סעד זה, שכן נציגות הבית המשותף פעלה כנדרש ובאופן תקין לביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקויי האיטום בגג הבית המשותף. כלשון כב' המפקחת אושרת ארפי מוראי בפסק הדין: "אי שביעות רצון התובעת [מזל] מבחירת ההצעה הזוכה אינה מכשירה ביצוע על ידה, בבחינת כל דאליס גבר. זאת אין בידי להתיר ודומה כי יש אף לאסור מכל וכל" (פסקה 26 לפסק הדין); ובהמשכם של דברים: "לא שוכנעתי כי העבודות על גג הבית המשותף בוצעו בצורה נאותה... יתרה מזאת, לא שוכנעתי סבירות ההוצאה הכספית..." (פסקה 27 לפסק הדין).

30. ההליך הקודם מקים מחסום דיוני בפני הנתבעת בכל הקשור לטענתה בדבר השיפוי הכספי שעה שטענה זו, נדונה והוכרעה על ידי טריבונל שיפוטי מוסמך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסק דין סופי. בשתי התביעות עתרה הנתבעת להחזר של 8,000 בגין הוצאות שהוציאה לתיקון ליקויי איטום בגג עליון הבית המשותף. שתי תביעות אלה נשענות על אותה מסכת עובדות – ליקויי בגג הבית המשותף – מכוחה עתרה הנתבעת להורות על שיפוי הוצאותיה בדבר תיקון הגג.

31. וכן, בדיון שנערך בתאריך 23.11.2022, נשאלה הנתבעת לעניין דחיית ההליך הקודם בסעד דנן, בהשיבה לאמור:

”לשאלת המפקח, פסק הדין חלוט, אם חשבת שהוא שגוי היה עליך להגיש עליו ערעור, אבל התוצאות של פסק הדין היא שהתביעה נדחת, ואסיפת הדיירים קיבלה ביטוי במסגרת פסק הדין – אני משיבה שלא קיבל ביטוי, יש פה פרוטוקול על פשרה.

לשאלה המפקח, הטענה שיש עודף של 8 אלפים שקלים זו טענה שנדחתה, אני משיבה בגלל החלטת פרוטוקול ועד הבית, גם שכן נוסף קיבל קיזוז. זה שהיא לא קיבלה גם וגם, בסדר ויתרנו על 21 אלף שקל אבל ללכת לומר שגרמנו נזק, זה לא מקובל. אסיפת דיירים הייתה בתאריך 7.8.2020. הוחלט לשלם לאמא שלי. יש פה אסיפת דיירים שאומרת. אני מציגה למפקח. 9 חודשים קודם לשלם לגברת קסטוריאנו עבור האיטום, למה הוא לא משלם, למה לבזבז את הזמן בהליך שיפוטי?”
(פרוטוקול דיון מיום 23.11.2022, עמוד 2 שורות 43-48, עמוד 3 שורות 1-3).

32. אסיפת הדיירים לפיה נקבע כי הנתבעת תקבל החזר על הוצאותיה, אינה משמשת צידוק לפתיחת התדיינות מחדש. ”די שהיה לבעל הדין יומו בבית המשפט, ואין רלוונטיות לשאלה כיצד בחר לנהוג ולמצות את יומו זה. ... בדרך זו משתלב כלל מעשה בית דין עם התפישה של צדק. אם ניתנה כבר לבעל הדין הזדמנות להתדיין באותו עניין שאותו הוא מבקש להעלות שוב בהתדיינות אחרת, יהיה זה צודק, מטעמים שבתקנת הציבור, להשתיקו באמצעות כלל המניעות הדיונית” (זלצמן, 16-17).

33. המורם מן האמור, דין טענת הנתבעת לקיזוז הוצאותיה בדבר תיקון גג הבית המשותף מהוצאות החזקת הרכוש המשותף, להידחות מחמת מעשה בית דין.

טענות הנתבעת לפיה הוסכם בינה לבין הנציגות על קיזוז, אינן נכונות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. מבחינת למעלה מהצורך, טענת הנתבעת לפיה הוסכם בינה לבין הנציגות על שיפוי הנתבעת בסכום של 8,000 ₪, היא טענה שאינה נכונה אף מבחינה עובדתית שכן לא הייתה הסכמה כזו מצידה של הנתבעת עצמה. הנתבעת עצמה בדיון שלפניי הודתה כי בסופו של דבר היא עצמה הייתה זו שלא הסכימה להצעת הנציגות. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול:
"חבר הנציגות:

אני רוצה לומר, הוחלט על 8 אלפים שקל הבן שלה היה בישיבה, אמרנו לו 8 אלפים אמר נשאל את אמא הוא חזר ואמר היא לא מסכימה.

הנתבעת:

בטח אם החומרים עלו לי יותר אז אני לא מסכימה."
(פרוטוקול דיון מיום 23.11.2022, עמוד 5 שורות-40-45). לפיכך טענת התובעת כיום, לפיה יש לחייב את הנציגות להסכים לקיזוז של 8,000 ₪, נדחת בשעה שהנתבעת עצמה, לא הסכימה להצעת הנציגות.

בעל דירה חייב לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, ואינו יכול להעלות טענות בדבר קיזוז

35. על בעל דירה בבית משותף מוטלת חובה מוחלטת לשאת בהוצאות ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף.

36. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע כך:
"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות". (ההדגשות כאן ולהבא, אינן במקור, מ"פ).

37. רכוש משותף מוגדר בסעיף 1 לתקנון המצוי כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדיירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

38. נציגות הבית המשותף נמנית על אחד משני מוסדות הבית המשותף "לשם ניהול ענייני הבית המשותף" (סעיף 65 לחוק המקרקעין) ותפקידה ליישם את הכללים הנקבעים על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף בקשר עם ניהול הבית המשותף וההוצאות הכרוכות בכך.

39. הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה כי **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות"**. מכוחה של הוראת דין זו רואים בנציגות בית משותף שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות [ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, (נבו 27.6.2017); רע"א 7602/22 אלעד ישראל מגורים החדשים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב זנגוויל 1 ירושלים, בפסקה 21 (נבו 20.12.2022); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469].

40. פעולות תחזוקה תקינה בבית מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבית, על חזותו, על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו (ראו: רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף ואח', פ"ד מח (5), 550; ע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף, דינים מחוזי כרך לד (3), 818; ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו 1.4.2004) עש"א 35916-07-21 (מחוזי ת"א) אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב ואח' בפסקה 17 [פורסם בנבו] (6.2.2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בהתאם לסעיף 58 (א) לחוק, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. אשר לשיעור הוצאות אלה, על בעל דירה בבית המשותף לשאת בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת דירתו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף [ראו גם: רע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים** (נבו 28.10.1987) (להלן - "**עניין שלום**") ; עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 **וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים** (נבו 16.11.2014)].

42. חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו (ראו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 280/21 **נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר שפיה 4 פתח תקווה נ' עטר כץ סלה**, בפסקה 34 (נבו 12.01.2022). חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית המשותף, החייב לפעול ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות החזקה ברכוש המשותף.

43. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן מלא ובמועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף. אין בעל דירה רשאי לעכב ביצוע תשלום זה ולהתנותו בתנאים, לרבות כאלה הקשורים בטיב ובאופן ביצוע העבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, או כל תנאי אחר (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.04.2019) ; (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 55/21 **נציגות הבית המשותף - רח' מנחם בגין 62, פ"ת נ' נחום יוסף**, בפסקה 61 (נבו 18.08.2022).

44. בהתאם לפסיקה, גם אם נפל פגם בהתנהלות הנציגות, וזו לא כינסה את בעלי הדירות בטרם קיבלה החלטה לביצוע פעולות ברכוש המשותף אשר מחייבות את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כינוס האסיפה, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד. הסכמה זו אינה מחייבת כינוס אסיפה כללית נוספת ואף אינה מחייבת הסכמה בכתב, אלא די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין התיקונים וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד [ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (נבו) 6.11.2006; ע"א (ת"א) 3977-07 עיזבון המנוח רפאל אלואשילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א (נבו) 20.6.2010].

45. **במיושם לעניינו** – הנתבעת לא הכחישה את טענות התובעת בקשר לאי-תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף. הנתבעת אף לא הכחישה שמלבדה יתר בעלי הדירות בבית המשותף, משלמים באופן מלא את הוצאות החזקת הרכוש המשותף. כך שלמעשה, יתר בעלי הדירות בבית המשותף נאלצים לממן את חלקה של הנתבעת בעלויות הנדרשות לצורך תחזוקתו וניהולו של הבית המשותף.

46. טענות הנתבעת בנוגע להתנהלות הנציגות והדרישה לחיוב הנציגות להציג דוחות, כמצדיקות את אי תשלום החוב, נדחות במלואן. מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ואינו רשאי לעכב ביצוע תשלום זה או להתנותו בתנאי אחר. נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקת הרכוש המשותף ופעולתה בגדרי הרשאתה בחוק, כבעניינו, מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף.

47. כפי שנפסק בבית המשפט העליון בעניין שלום לעיל "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח... אין בה כדי ליצור היתר מראש לאי תשלום ההשתתפות בהוצאות במשך שנים. הדיירים האחרים אינם חייבים להקדים ולשלם מכספם לכיסוי חלקו של המבקש. תשלום הוצאות הבית, אחרי חלוף השנה במקום במועדים קבועים תוך מהלך השנה, כפי שהחליטה האסיפה הכללית, נוגד מטרתן ויעודן של ההוצאות, ואם כולם ינהגו כדוגמת המבקש, לא יוכל הבית לכסות הוצאותיו באופן שוטף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. אומנם, בסופו של דבר הוגשה על ידי הנתבעת תביעה שכנגד, אך אין בכך כדי לעכב את התשלומים שחובה עליה לשלם לנציגות לצורך החזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

49. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 658/20 נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמז ליבנת (נבו 05.08.2021): "חברי ועד הבית, ממלאים למעשה תפקיד כפוי טובה לטובת ציבור בעלי הדירות בבית המשותף. אין שכר בפעולתם, והם נדרשים לבצע מטלותיהם, בהתנדבות למען כל דיירי הבית המשותף, ומשכך על בעלי הדירות לסייע להם, ולא להקשות עליהם מלבצע את תפקידם.

לא יעלה על הדעת, כי חברי הנציגות ייאלצו להידפק על דלתות השכנים כעניים בפתח ולרדוף אחר שכנים ובעלי דירות, כדי שאלו יואילו בטובם לשלם את דמי הוועד השוטפים. על בעלי הדירות לדאוג לשלם מראש ובתקופה שנקבעה לכך, את דמי הוועד השוטפים בלי שנציגי הוועד ייאלצו לשמש גם כפקידי גבייה".

50. לפיכך, חלה חובה מוחלטת על הנתבעת לשלם את הוצאות החזקת הרכוש בבית המשותף, שעה שאין חולק כי הן נחוצות והן לאור העובדה כי יתר בעלי הדירות בבית המשותף שילמו את חלקם בהוצאות אלו, מתקבל סעד התובעת בהליך הראשי ועל הנתבעת לשלם את חובה לתובעת כפי שפורטה בכתב התביעה, וכך התביעה בהליך שבכותרת מתקבלת במלואה.

במקרים המתאימים, ניתן לפסוק גם חוב שהתגבש בתקופה מאוחרת לכתב התביעה

51. אשר לתקופת התביעה. כאמור התביעה הוגשה בגין השנים 2020-2021, וסכום התביעה בגין תקופה זו, הועמד על סך של 4,140 ₪. הנתבעת לא הכחישה את טענת התובעת לפיה מאז הגשת כתב התביעה, צברה הנתבעת חובות נוספים, גם לשנת 2022, כך סכום חובה המעודכן של הנתבעת מסתכם בסך של 6,480 ₪ (פרוטוקול דיון מיום 23.11.2022, עמוד 7 שורה 16).

52. בקשר לכך קיימות שתי גישות שונות שהובאו במסגרת פסקי דין שניתנו בבתי המשפט המחוזיים, שהם כידוע בבחינת פסקי דין מנחים (סעיף 20 (א) לחוק-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יסוד: השפיטה; רע"א 3690/20 **Booking.com.B.V נ' יעקב שלוש**, בפסקה 20 (נבו 26.10.2021). בהתאם לגישה הראשונה לא ניתן לחייב בעל דירה לשלם חוב לנציגות, בגין תקופה המאוחרת להגשת התביעה (כב' השופטת ל. ביבי בפסק דין עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ** בפסקה 23 (17.01.2021)). מנגד, הגישה השנייה תומכת בכך שבהתאם לנסיבות העניין, ניתן לחייב בעל דירה לשלם את חובו לנציגות גם אם מדובר בחוב שנוצר לאחר הגשת כתב התביעה (כב' הרכב השופטים ש. דברת, י. טמור, נ.הנדל בפסק דין ע"א (מחוזי באר שבע) 1133/03 **קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה**, בפסקה 5 (נבו 17.05.2004) (להלן- "פסק דין קבלו").

53. לאחר ששקלתי את שתי הגישות שהובאו לעיל, ובמלוא הכבוד, אני סבור כי כאשר אין מחלוקת שבעל דירה לא שילם את חובו לנציגות גם בגין התקופה שלאחר הגשת התביעה, יש לחייבו גם בגין תקופה זו כפי שהובא **בפסק דין קבלו** לעיל. אימוץ גישה זו במקרים שאין מחלוקת על גובה החוב ותקופתו, יש בה הן לחסוך בהליך משפטי נוסף והן מזמנם של הצדדים, לרבות זמנם של חברי הנציגות אשר משמשים בתפקידם בהתנדבות ונאלצים להתייצב לדיונים משפטיים על חשבון זמנם היקר.

54. לכך יש להוסיף כי אף סעיף 75 (א) לחוק המקרקעין, מסמיך את המפקח על רישום מקרקעין לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט (ראו והשוו עש"א (מחוזי מרכז) 23436-07-10 **אשר מסעוד נאמן נ' ליאב קיזטמן** (נבו 11.10.2010)). אני סבור כי יש להחיל סעיף זה, בכל הקשור לתקופת החוב הנוספת שנוצרה לאחר הגשת התביעה, ככל שהיא אינה במחלוקת. ובנסיבות העניין יש לחייב את הנתבעת בגין החוב המעודכן עד לחודש דצמבר 2022, ובסך כולל של 6,480 ש"ח.

הוצאות ההליך

55. **אשר להוצאות ההליך** - נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

56. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "**לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין**". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "**האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין**" (תקנה 151(ב) לתקנות).

57. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: **בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור**. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

58. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

59. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/253/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.
(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."**

60. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

61. **ובמיושם לענייננו** - בשים לב לכך שהתביעה התקבלה במלואה, תוך דחיית מלוא טענות הנתבעת. ובשים לב להתנהלות הצדדים בהליך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות ההליך, לרבות אגרה, הדפסה ומסירה, בסך כולל של 636 ₪, ובנוסף, לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ש"ח ובנוסף לשלם לכל אחד מחברי הנציגות שהגיעו לדיון - 250 ₪ לכל אחד מהם בגין דמי בטלה.

לסיכום:

62. על כן, הריני ליתן פסק דין המחייב הנתבעת, כדלקמן:
- א. לשלם לתובעת סך של 6,480 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף עבור השנים 2020-2022. ככל שסכום זה לא ישולם בתוך שלושים ימים מהיום, יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
 - ב. לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך כולל של 636 ש"ח, בגין אגרת תביעה, הוצאות מסירה והדפסה. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.4.2022) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
 - ג. לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 1,500 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. לשלם לחבר נציגות הבית המשותף, מר ישראל מרדכי אפטר, שכר בטלה בסך כולל של 250 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ה. לשלם לחברת נציגות הבית המשותף, גב' אנה דושזיצקי שכר בטלה בסך כולל של 250 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, ה' טבת תשפ"ג, 29 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה